24/08/2026 **SEGUNDA TURMA**

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 268.633 MINAS GERAIS

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	: RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ MENDES
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTDO.(A/S)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM *HABEAS CORPUS*. FURTO. VALOR NÃO EXPRESSIVO. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto de decisão que concedeu a ordem de *habeas corpus* para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver o paciente.

2. A parte agravante sustenta adotada motivação suficiente para o afastamento do princípio da insignificância pelas instâncias anteriores, diante das peculiaridades do caso, especialmente a reincidência do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar no caso, considerado o contexto em que praticado o delito, o princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FB41-C687-1C55-B6A6 e senha 503F-36A1-7636-A873

periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

6. No caso concreto, o valor pouco relevante da coisa furtada e a inexistência de uso de violência ou grave ameaça conduzem ao reconhecimento de fato insignificante, mostrando-se para esse fim irrelevante a reincidência.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada de 14 a 21 de agosto de 2026, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 24 de agosto de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FB41-C687-1C55-B6A6 e senha 503F-36A1-7636-A873

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 268.633 MINAS GERAIS

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	: RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ MENDES
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTDO.(A/S)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: O Ministério Público Federal interpôs agravo interno em face de decisão que concedeu a ordem de *habeas corpus* para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver o paciente Rafael Henrique da Cruz Mendes.

O *habeas corpus* foi impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
>
> 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
>
> 2. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
>
> 3. No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outra condenação criminal pela prática de crime

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B599-19EB-E012-8830 e senha 39FB-A7A9-2D34-4C55

> contra o patrimônio. Além disso, consta nos autos que o réu furtou uma farmácia e pouco tempo depois outro estabelecimento, circunstâncias que frustram o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta.
>
> 4. Agravo regimental desprovido.
>
> (AREsp 3.047.270 AgRg, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro)

A parte agravante sustenta haver sido adotada motivação suficiente para o afastamento do princípio da insignificância pelas instâncias anteriores, diante das peculiaridades do caso, especialmente a reincidência do acusado.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B599-19EB-E012-8830 e senha 39FB-A7A9-2D34-4C55

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 268.633 MINAS GERAIS

RELATOR	**: MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S)	: RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ MENDES
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTDO.(A/S)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

VOTO

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES (RELATOR): O agravo interno, protocolado por Subprocuradora-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

O Supremo firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: "a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).

Presentes esses quatro vetores, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Na espécie, o quadro evidencia a existência de fato insignificante.

Colhe-se do processo que o paciente, apenado anteriormente por furto, foi condenado pelo furto de "itens de higiene pessoal e beleza, dentre eles um condicionador e uma sombra avaliados em R$59,98" (eDoc 5, fl. 129), restituídos à vítima. Confira-se o acórdão:

Isso, porque, conforme consignado no *decisum*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CEA9-D8ED-43FC-57FE e senha 998D-8696-E9A3-46CE

agravado, o Tribunal de origem entendeu indevido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao fundamento de que (e-STJ fls. 425/427, grifei): [...]

> Aliás, mesmo que se cogitasse prestigiar a tese bagatelar, na linha dos requisitos delineados pelo Supremo Tribunal Federal, seria necessária a presença, cumulativamente, das seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Condições essas que, *data venia*, neste caso, não foram atendidas, já que não se pode dizer que os bens furtados possuíam valores inexpressivos, além da reprovabilidade da conduta do acusado, o qual, detentor de condenação anterior exatamente pela prática de crime contra o patrimônio, voltou a se envolver com prática de crime de mesma natureza, furtando os itens da farmácia, parte deles tido por supérfluo, já que era destinado tão somente ao embelezamento pessoal.
>
> [...]
>
> No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outra condenação criminal pela prática de crime contra o patrimônio. Além disso, consta dos autos que o réu furtou uma farmácia e pouco tempo depois outro estabelecimento, circunstâncias que frustram o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta.

Assinalo, nesse viés, que o valor dos bens é pouco relevante, houve a restituição do item subtraído à vítima, e o crime foi cometido sem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CEA9-D8ED-43FC-57FE e senha 998D-8696-E9A3-46CE

violência ou grave ameaça.

Em situações fronteiriças, há precedentes nos quais assentada a falta de tipicidade material da conduta mesmo em hipótese de furto qualificado. Nesse sentido, confira-se a ementa do HC 218.940 AgR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

> PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) – "RES FURTIVA" NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 13,45 (EQUIVALENTE A 3,53% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF – PEDIDO DEFERIDO.

Para além disso, a Segunda Turma consolidou ótica a revelar que "a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância" (RHC 188.173 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os precedentes representados pelas seguintes ementas:

> AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.
>
> 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CEA9-D8ED-43FC-57FE e senha 998D-8696-E9A3-46CE

avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.

2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.

3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.

4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 190.585 AgR, Rel. Min. Rosa Weber)

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.

(HC 214.876 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)

Do exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CEA9-D8ED-43FC-57FE e senha 998D-8696-E9A3-46CE

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 268.633
PROCED. : MINAS GERAIS/MG
RELATOR(A): MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S): RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ MENDES
PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTDO.(A/S): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Nunes Marques. Segunda Turma, Sessão Virtual de 14.8.2026 a 21.8.2026.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Thiago Fernandes Lins
Secretário da Segunda Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA17-EBA1-C4EA-C44B e senha E84B-89FC-C7D6-BFD2